Договор об оказании услуг по привлечению трафика и клиентов

Партнерская платформа Beeline

Оферта

Настоящая Оферта адресована юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и определяет общие условия сотрудничества с Оператором Платформы. Конкретные офферы, услуги и коммерческие условия согласовываются в Личном кабинете.

1 Термины и документы договора

1.1. Оператор — [полное наименование юридического лица], оказывающий услуги посредством партнерской платформы Beeline (далее — Платформа). Партнер — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший настоящую оферту (далее — Оферта, Договор). Клиент — лицо, которому адресовано предложение Партнера.

1.2. Личный кабинет (ЛК) — авторизованная зона Платформы, в которой уполномоченные представители Сторон размещают и согласовывают предложения, заказывают услуги, определяют их стоимость, управляют балансом и получают документы.

1.3. Оффер — предложение Партнера для Клиентов о приобретении товаров, работ или услуг либо получении иной согласованной выгоды. Карточка оффера в ЛК содержит условия предложения и его исполнения. Один Партнер вправе одновременно размещать несколько различных офферов.

1.4. Заказ услуг (Заказ) — согласованный Сторонами в ЛК электронный документ, определяющий выбранные услуги Оператора, связанные офферы, условия оказания, стоимость и порядок учета расходов. Партнер вправе сформировать в ЛК пакет из одной или нескольких услуг с выбранными параметрами; согласованный пакет оформляется Заказом. Одновременно могут действовать несколько Заказов.

1.5. Баланс — отражаемый в ЛК учет поступивших от Партнера средств, начислений за услуги Оператора, их оплаты, корректировок, неиспользованной предоплаты и задолженности. Предоплата и задолженность по услугам с отсрочкой учитываются раздельно. Резерв — часть предоплаты, временно закрепленная за конкретным Заказом, если резервирование прямо согласовано в ЛК.

1.6. Договор устанавливает общие правила сотрудничества. Конкретные механики, состав услуг, тарифы, бюджеты и иные коммерческие условия определяются в ЛК. Отдельно подписанные индивидуальные условия имеют приоритет; Заказ имеет приоритет по своему предмету. Карточка оффера не изменяет стоимость услуг Оператора. Приложение № 1 «Порядок направления подтверждений прав и форма письма по зарегистрированному товарному знаку» является неотъемлемой частью Оферты.

2 Предмет договора и перечень услуг

2.1. Оператор по согласованным Заказам оказывает Партнеру услуги по привлечению трафика и Клиентов, размещению и продвижению офферов, а Партнер предоставляет необходимые сведения и материалы и оплачивает выбранные услуги в порядке, предусмотренном разделом 5 и согласованным Заказом в авторизованной зоне ЛК.

2.2. Возможный перечень услуг включает следующие модели привлечения:

2.2.1. Привлечение Клиентов с оплатой за согласованное целевое действие.

2.2.2. Показ предложений с оплатой за тысячу подтвержденных показов.

2.2.3. Привлечение переходов на страницу или ресурс Партнера с оплатой за подтвержденный переход.

2.2.4. Привлечение установок приложения Партнера с оплатой за подтвержденную установку.

2.3. Целевым действием могут быть согласованные Сторонами заявка, регистрация, покупка, использование промокода, активация предложения либо иное измеримое действие. В Заказе указываются признаки подтвержденного действия и условия его оплаты.

2.4. По отдельным Заказам могут оказываться услуги по размещению и продвижению предложений за фиксированную плату, проведению совместных рекламных мероприятий, техническому подключению, аналитике, а также иные услуги и механики привлечения Клиентов, согласованные Сторонами в ЛК.

2.5. Партнер самостоятельно выбирает в авторизованной зоне ЛК одну или несколько услуг и их параметры. Принятие Оферты, просмотр или предварительный выбор услуги, создание карточки оффера, пополнение Баланса, в том числе сверх стоимости выбранного пакета, и запись этих действий в электронном журнале сами по себе не означают согласования Заказа и не создают обязанности оплачивать несогласованные услуги. Платный Заказ согласовывается в порядке пункта 3.4.

2.6. Партнер самостоятельно заключает и исполняет сделки с Клиентами. Если отдельным соглашением не установлено иное, Оператор не является продавцом товаров Партнера и не принимает оплату за них. Объем гарантированного результата устанавливается только при его прямом согласовании в Заказе.

3 Принятие оферты и согласование в личном кабинете

3.1. Акцепт Оферты осуществляется уполномоченным представителем Партнера путем подтверждения согласия с определенной редакцией Оферты в ЛК и подтверждения этого действия одноразовым кодом, направленным на предварительно подтвержденный контакт представителя. Договор считается заключенным с момента фиксации такого подтверждения Платформой. Стороны также вправе подписать Договор на бумаге или усиленной квалифицированной электронной подписью. В переходный период допускается также акцепт по пункту 3.10.

3.2. Подтвержденные идентификационные данные представителя и одноразовый код используются как простая электронная подпись. Стороны признают подписанные таким способом электронные документы равнозначными документам с собственноручной подписью, кроме случаев, для которых законом установлен иной способ оформления.

3.3. До предоставления права согласования коммерческих условий Партнер подтверждает полномочия представителя. Права на просмотр, подготовку материалов и согласование Заказов разграничиваются. Один лишь вход в ЛК или просмотр документа не является согласием на новый Заказ или изменение его стоимости.

3.4. До подтверждения Заказа Партнеру предоставляются его полный текст, состав выбранного пакета, параметры услуг, итоговая фиксированная стоимость либо согласованные тарифы, формула расчета и предельный бюджет для услуг с оплатой по фактическим результатам, а также налоговые условия, сроки и порядок списания средств. Заказ вступает в силу после подтверждения Партнером и принятия Оператором, зафиксированных в ЛК. Услуги на условиях предоплаты запускаются при наличии достаточного доступного остатка для согласованного объема услуг или предусмотренного Заказом резерва. Изменение Партнером состава или бюджета Заказа подтверждается в этом же порядке. Оператор вправе изменять общие условия и применимые тарифы в порядке пункта 10.2 с соблюдением предусмотренных им ограничений.

3.5. Оператор обеспечивает ведение в информационной системе Платформы электронного журнала действий и финансовых операций Партнера с отображением относящихся к нему сведений в авторизованной зоне ЛК. В журнале фиксируются все финансовые операции и действия по выбору услуг и их параметров, формированию пакетов, созданию, согласованию, изменению и отмене Заказов, принятию Оферты и иных документов, а также загрузке Материалов, подтверждению прав на них, утверждению каждого изображения и текста, скрытию и восстановлению офферов, запросам и ответам при проверках, направлению уведомлений об изменении Оферты и вступлению новых редакций в силу. К финансовым операциям относятся поступления средств, начисления, резервирование и освобождение резервов, списания, возвраты и корректировки. Для каждой записи

сохраняются идентификатор, дата и время с указанием часового пояса, вид и содержание действия или операции, ее статус, сведения об инициаторе и подтверждающем действии при его наличии; для автоматической операции указывается соответствующее системное событие. Финансовая запись содержит сумму, основание и связь с Заказом или расчетным периодом, если применимо. Для выбора и согласования услуг сохраняются выбранные параметры и версия условий; предварительный выбор и окончательное подтверждение различаются в журнале.

3.6. Стороны обеспечивают конфиденциальность средств доступа, своевременно прекращают доступ лиц с отозванными полномочиями и незамедлительно уведомляют друг друга о компрометации. Оператор предоставляет сведения, позволяющие проверить авторство спорного действия. Записи Платформы оцениваются наряду с другими доказательствами и не признаются неопровержимыми.

3.7. Для Оферты, Заказов, карточек офферов, коммерческих условий и подтверждений прав сохраняются принятые версии и содержание. Для каждого файла Материалов сохраняются его копия и идентификатор, позволяющий связать файл с подтверждением Партнера. Письма и документы о правах, полученные на beepartners@beeline.ru, сохраняются с привязкой к Партнеру, Материалу и Заказу; сведения о получении отражаются в ЛК. Записи журнала и согласованные версии защищаются от несанкционированного изменения; исправления и корректировки оформляются отдельными записями с сохранением истории. Последующее редактирование не заменяет ранее согласованный экземпляр.

3.8. Партнеру доступны история его финансовых операций и Заказов, согласованные версии условий и расчетные документы, необходимые для сверки. По обоснованному запросу Оператор предоставляет относящиеся к спорному действию сведения журнала с соблюдением требований о защите информации и персональных данных. Записи и документы хранятся в сроки, установленные применимым законодательством для соответствующих сведений. Запись в журнале подтверждает факт зафиксированного действия, но не заменяет предусмотренное Договором согласование и оценивается наряду с другими доказательствами в порядке пункта 3.6.

3.9. До 1 марта 2027 года, то есть по 28 февраля 2027 года включительно, действует переходный порядок взаимодействия в связи с разработкой и поэтапным вводом функций ЛК. Все предусмотренные Договором действия и обмен документами, включая заключение Договора, согласование и изменение Заказов, коммерческих условий, офферов и каждой версии Материалов, подтверждение прав и полномочий, направление отчетов, возражений, уведомлений и заявлений, могут осуществляться по электронной почте с соблюдением пункта 3.10. Отсутствие регистрации, идентификатора или необходимой функции ЛК не препятствует такому взаимодействию. Условие о выполнении действия исключительно в ЛК или одновременно в ЛК и по почте в этот период исполняется посредством электронной почты. Настоящий порядок имеет приоритет перед иными положениями Договора о каналах взаимодействия, но не отменяет установленных законом требований к форме сделки, первичным документам и электронной подписи, а также требований Приложения № 1 к подтверждению прав.

3.10. Для заключения Договора без ЛК Партнер направляет на beepartners@beeline.ru подписанное уполномоченным лицом заявление о полном и безоговорочном принятии конкретной редакции Оферты с указанием ее даты или номера, наименования и ИНН Партнера, ФИО и основания полномочий подписанта, а также адресов электронной почты и полномочий представителей для дальнейшего взаимодействия. К заявлению прилагаются подтверждающие полномочия документы. Допускается электронный документ, подписанный УКЭП, либо скан подписанного бумажного заявления в PDF с последующим предоставлением оригинала по запросу. Для целей заключения и исполнения Договора Стороны признают воспроизведение собственноручной подписи в таком скане допустимым аналогом подписи, если закон не требует иной формы; содержание и подписант должны поддаваться достоверному установлению. Договор заключается с момента получения Оператором надлежащего акцепта. До начала услуг Оператор проверяет полномочия и подтверждает по электронной почте регистрацию Партнера и его контактных адресов. Последующие согласования допускаются путем обмена сообщениями с этих адресов и адреса Оператора, позволяющими установить отправителя и неизменное содержание согласованного документа. Для Заказа обязательны явное согласие Партнера с его конкретной версией, составом, ценой или формулой и

бюджетом и подтверждение принятия Оператором. Для Материалов согласие должно однозначно определять каждый утвержденный файл или перечень версий. Молчание не является согласованием Заказа или Материалов. Стороны обеспечивают конфиденциальность доступа к почте и незамедлительно уведомляют о компрометации или прекращении полномочий; смена адреса подтверждается с ранее согласованного адреса либо подписанным документом с проверкой полномочий.

3.11. В переходный период Оператор сохраняет электронную переписку и вложения с данными об отправителе, получателе, дате и времени, версиях документов и подтверждающих действиях; финансовые операции учитываются в учетном реестре с составом сведений по пункту 3.5. История исправлений сохраняется. По запросу Партнеру предоставляются относящиеся к нему сведения и документы для сверки. После ввода соответствующих функций ЛК эти сведения и согласованные документы становятся доступны Партнеру в ЛК либо в предоставленном через него архиве; перенос не изменяет даты, содержания и юридического значения первоначальных действий и не требует повторного согласования.

3.12. С 1 марта 2027 года применяется основной порядок работы через ЛК с резервным обменом по пункту 10.3. Оператор сообщает Партнеру о предоставлении доступа и порядке использования функций ЛК по подтвержденной электронной почте. Недоступность функций ЛК сама по себе не продлевает стартовую акцию и не дает права начислять стоимость несогласованных услуг. Переходный порядок не отменяет обязанностей по маркировке рекламы и передаче сведений в ОРД/ЕРИР, проверке и согласованию Материалов, подтверждению прав и защите данных.

4 Офферы партнеров и механики клиентской выгоды

4.1. Для каждого оффера в ЛК формируется отдельная карточка. Партнер может подготовить ее самостоятельно либо воспользоваться согласованной помощью Оператора в порядке пунктов 4.6–4.8. В карточке указываются предмет предложения, Клиенты и территория действия, каналы размещения, сроки, механика и размер выгоды, ограничения, порядок получения и исполнения, правила отмены и возврата, а также необходимые условия для Клиентов.

4.2. Офферы могут предусматривать скидку, специальную цену, промокод, начисление или использование баллов, возврат части стоимости покупки, подарок либо иную допустимую законом механику. Условия разных офферов, их сочетание и участие третьих лиц согласовываются отдельно в ЛК.

4.3. Выгода Клиента, финансирование акции Партнером или третьим лицом и вознаграждение Оператора учитываются раздельно. Обязательство Оператора финансировать выгоду возникает только при прямом согласовании такого обязательства и его бюджета в Заказе.

4.4. Оператор вправе проверять и отклонять офферы, возвращать их на доработку, определять возможность и каналы размещения, а также временно скрывать офферы в порядке пунктов 4.9–4.11. Публикация допускается после подтверждения Партнером окончательной карточки, всех используемых изображений и текстов и согласования необходимых Заказов. Помощь Оператора в подготовке не заменяет подтверждение Партнера. Партнер отвечает за достоверность предложения, наличие необходимых прав и разрешений в пределах настоящего Договора и исполнение обещанных Клиентам условий.

4.5. Изменения карточки фиксируются отдельной версией и применяются к будущим действиям Клиентов. Изменение или снятие оффера не отменяет уже возникшие обязательства перед Клиентами. Оператор вправе остановить новые размещения при прекращении сотрудничества, нарушении условий или наличии правовых ограничений.

4.6. По согласованию с Партнером Оператор вправе помогать в подготовке карточки оффера, текстов и изображений, в том числе с использованием автоматизированных средств генерации. Состав помощи и ее стоимость, если она оплачивается отдельно, согласовываются в Заказе. Партнер предоставляет достоверные исходные сведения, условия предложения и необходимые Материалы. Подготовленные варианты являются проектами до их окончательного подтверждения Партнером.

4.7. До публикации Партнер обязан ознакомиться с окончательным текстом и каждым используемым изображением, проверить цены, выгоду, сроки, ограничения, описание товаров и услуг, соответствие фактическим условиям и наличие необходимых прав и разрешений. Подтверждение выполняется уполномоченным представителем в авторизованной зоне ЛК для каждого файла либо для явно перечисленного комплекта конкретных версий, доступных для предварительного просмотра. Факт утверждения, состав комплекта, версии файлов, дата, время и представитель фиксируются в электронном журнале. Молчание, просмотр проекта или оплата услуг сами по себе не означают утверждения изображений и текста. Изменение содержания после утверждения требует повторного подтверждения.

4.8. Утверждая оффер и Материалы, Партнер принимает ответственность за подтвержденные им условия предложения, достоверность сведений о своих товарах и услугах, обещания Клиентам, переданные им исходные материалы и данные, а также за исполнение оффера. Партнер обязан проверять проекты добросовестно, не утверждать известные ему недостоверные сведения или нарушения и сообщать о выявленных ошибках. Помощь Оператора не освобождает Партнера от проверки и ответственности в указанных пределах. Для элементов, подготовленных или предоставленных Оператором, Оператор сообщает известные ему основания и ограничения использования и обеспечивает наличие необходимых разрешений со своей стороны; Партнер проверяет допустимость использования с учетом этих сведений. При неустраненных сомнениях в правах Материал не утверждается и не публикуется. Подтверждение Партнера не освобождает Оператора от ответственности за его собственные нарушения, которую нельзя исключить договором.

4.9. При наличии обстоятельств, обоснованно указывающих на недостоверность или вводящий в заблуждение характер оффера, отсутствие необходимых прав, неисполнение заявленных условий, признаки фрода, иные недобросовестные действия либо нарушение закона, Оператор вправе незамедлительно временно скрыть оффер полностью или в соответствующей части и приостановить новые размещения на время проверки. Основанием могут служить в том числе обращения Клиентов или правообладателей, выявленные противоречия в документах и данные мониторинга. Предварительное согласие Партнера для этой меры не требуется; само скрытие не означает окончательного установления нарушения.

4.10. Одновременно со скрытием либо без неоправданной задержки после него Оператор направляет запрос в ЛК и на подтвержденную электронную почту Партнера. В запросе указываются оффер, причина проверки в объеме, достаточном для ответа, спорные сведения или Материалы, необходимые пояснения и документы, срок ответа и способ исправления, если он уже определен. Партнер отвечает через ЛК или на beepartners@beeline.ru в течение трех рабочих дней, если в запросе не указан иной обоснованный срок. Оператор рассматривает полный ответ в течение пяти рабочих дней; при необходимости дополнительной проверки уведомляет Партнера о ее причине и новом сроке. Результат и его обоснование направляются в ЛК и на почту: восстановление оффера, возврат на доработку либо отказ в дальнейшем размещении. Отсутствие ответа позволяет сохранить скрытие и принять мотивированное решение об отказе, но само по себе не доказывает нарушение.

4.11. Восстановление оффера допускается после устранения оснований проверки и подтверждения Партнером исправленной версии, если она менялась. Скрытие не отменяет уже возникшие обязательства Партнера перед Клиентами. Новые услуги, которые фактически не оказываются вследствие скрытия, не начисляются; расчеты за ранее оказанные услуги и освобождение резервов проводятся по разделу 5. Если услуга оплачивается за период размещения, корректировка определяется Заказом с учетом фактически оказанной услуги. Само наличие проверки не является основанием для безусловного списания всего Баланса.

5 Стоимость услуг, льготный период и порядок расчетов

5.1. Услуги оказываются на условиях предоплаты за счет средств на Балансе, кроме единственного специального случая отсрочки фиксированного платежа за стартовую акцию по пунктам 5.9–5.11. После выбора пакета и ознакомления с его стоимостью в авторизованной зоне ЛК Партнер пополняет Баланс на сумму, достаточную для оплаты выбранного объема услуг или согласованного резерва, либо на большую сумму по своему усмотрению. Платеж производится по реквизитам

Оператора, указанным в ЛК или счете, и отражается на Балансе после поступления и идентификации. Пополнение в большем размере не увеличивает автоматически объем Заказа и не разрешает расходование сверх согласованного бюджета. Неиспользованные средства могут быть направлены на следующие согласованные Заказы или возвращены в порядке пункта 5.8.

5.2. Содержание каждой услуги, единица учета, цена или формула расчета, применимые тарифы, предельный бюджет, порядок налогообложения, включение НДС в цену либо основание его неприменения и условия расходования предоплаты первоначально определяются в Заказе и коммерческих условиях в авторизованной зоне ЛК Партнера. Эти условия согласовываются до начала услуг в порядке раздела 3 и являются частью Договора; последующие односторонние изменения Оператором допускаются в порядке и пределах пункта 10.2. Для пакета с фиксированной ценой до подтверждения показывается итоговая стоимость; для услуг с оплатой за фактические результаты — тарифы, формула и предельный бюджет. В ЛК доступны применимые версии условий, история изменений и уведомления. При отсутствии первоначально согласованной стоимости платная услуга не запускается.

5.3. Заказ определяет сроки, связанные офферы, каналы, бюджеты и лимиты, источники данных, правила подтверждения и отнесения результата к услуге, учет повторных действий, отмен, возвратов и недобросовестных действий. Плата за несколько услуг в связи с одним событием допускается только при прямом согласовании такого расчета.

5.4. Стоимость фактически оказанных согласованных услуг списывается из предоплаты и отражается в ЛК и электронном журнале отдельно по услугам, Заказам и расчетным периодам. Для услуг за фиксированную плату Заказ определяет оплачиваемый период или этап и момент признания услуги оказанной; до этого средства могут учитываться как предоплата или согласованный резерв. Для услуг с оплатой за результат списание производится по правилам подтверждения результатов, установленным Заказом. Партнеру доступны сведения о поступлениях, начислениях, резервах, списаниях, корректировках, возвратах и доступном остатке. Фиксированный платеж за стартовую акцию учитывается отдельно и оплачивается по пункту 5.11. Повторное взыскание одной и той же стоимости не допускается.

5.5. Резервирование части предоплаты под выбранный пакет, очередность распределения средств между несколькими Заказами и пределы автоматического расходования допускаются только в объеме, согласованном Партнером при подтверждении Заказа в ЛК. Резерв не признается оплатой еще не оказанной услуги и освобождается при прекращении соответствующего основания. Порядок учета результатов, подтверждаемых после приостановления Заказа, и необходимый для них резерв определяются в Заказе; такие расчеты не должны приводить к превышению согласованного бюджета и обеспечиваются ранее внесенной предоплатой.

5.6. При недостаточности доступного остатка или исчерпании согласованного лимита Оператор приостанавливает запуск и оказание соответствующих новых платных услуг и уведомляет Партнера о необходимости пополнить Баланс. Услуги, создающие обязательства сверх согласованного бюджета или доступной предоплаты, не запускаются без отдельного соглашения Сторон. После пополнения услуги могут быть возобновлены в пределах действующего Заказа и согласованных сроков. Исключение для отсутствия предоплаты действует только в отношении включенных в стартовую акцию услуг до 28 февраля 2027 года включительно и срока оплаты фиксированного платежа по пункту 5.11; оно не распространяется на обычные услуги с 1 марта 2027 года. Приостановление не отменяет расчеты за ранее фактически оказанные согласованные услуги и уже возникшие обязательства перед Клиентами.

5.7. При подтверждении ошибки, отмены учитываемого действия или иного предусмотренного Заказом основания стоимость корректируется. Если стоимость оплачена, соответствующая сумма восстанавливается на Балансе; если не оплачена, уменьшается сумма к оплате. При льготном периоде корректировки рассчитываются с учетом его фиксированной цены и не влекут начисления обычных тарифов задним числом. Порядок полного и частичного возврата покупки учитывается только в той мере, в какой он влияет на результат и цену выбранной услуги.

5.8. По заявлению Партнера или при прекращении Договора неиспользованная предоплата возвращается по реквизитам Партнера в течение десяти рабочих дней с получения заявления или прекращения Договора соответственно. Сверка и освобождение необоснованных резервов проводятся в пределах этого срока. Спорная часть определяется отдельно; наличие спора не препятствует возврату бесспорного остатка.

5.9. Для запуска сотрудничества, проверки бизнес-эффективности услуг и поэтапного ввода функций ЛК Партнеру предоставляется стартовый льготный период в рамках акции. Он начинается с согласованной даты начала оказания услуг и заканчивается 28 февраля 2027 года включительно. Дата начала, состав включенных услуг, объемы, бюджеты и лимиты фиксируются в Заказе, согласованном через ЛК либо по электронной почте в переходном порядке пунктов 3.9–3.12. Период доступен Партнерам, начавшим участие в акции не позднее указанной даты. Создание нового оффера или Заказа не продлевает акцию и не создает повторного льготного периода.

5.10. Совокупная фиксированная стоимость всех согласованных услуг, включенных в акцию и оказанных Партнеру в течение стартового льготного периода до 28 февраля 2027 года включительно, составляет 1 000 (одну тысячу) рублей, включая НДС, если он подлежит начислению. Это единая цена за весь период независимо от числа входящих в него месяцев и количества включенных офферов или Заказов в пределах согласованных лимитов. Плата не является ежемесячной, авансовой либо дополнительной к обычным тарифам. Обычные тарифы и комиссии за включенные услуги в этот период отдельно не начисляются. Льготная цена обусловлена запуском Платформы, поэтапным вводом функций ЛК, временным использованием электронной почты для взаимодействия, привлечением Партнера и оценкой эффективности дальнейшего платного сотрудничества. Акция не является предоставлением исключительно тестового доступа: в ее рамках допускается фактическое оказание согласованных услуг, включая размещение рекламы с исполнением обязанностей по пункту 8.2.

5.11. В течение стартового льготного периода авансовые и ежемесячные платежи за включенные услуги не требуются. Фиксированный платеж в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за весь период производится однократно в марте 2027 года, не позднее 31 марта 2027 года. Стороны вправе согласовать в Заказе более раннюю дату оплаты в пределах марта 2027 года. Счет и платежные реквизиты Оператор направляет на подтвержденный адрес электронной почты Партнера и размещает в ЛК при его доступности не позднее 5 марта 2027 года. До наступления срока оплаты задолженность не является просроченной. Плата за услуги, включенные в стартовый период, после его окончания по обычным тарифам не пересчитывается. Досрочное прекращение участия в акции или Договора не переносит срок этого платежа на более раннюю дату; размер определяется с учетом пункта 5.14.

5.12. Начиная с 1 марта 2027 года обычные услуги оказываются на условиях предоплаты через Баланс в порядке пунктов 5.1–5.6. Партнер выбирает услуги или пакет в авторизованной зоне ЛК, согласовывает состав, стоимость или тарифы и предельный бюджет, после чего обеспечивает достаточный остаток для их оказания. Стоимость списывается из предоплаты по согласованным правилам учета услуг и результатов. Календарный месяц используется как отчетный период для сверки и оформления документов, а не как период предоставления отсрочки платежа. Фиксированная цена стартовой акции и расходы на обычные услуги учитываются раздельно.

5.13. Первоначальные условия обычных услуг после акции согласовываются в ЛК до их запуска; последующее изменение Оператором общих правил и тарифов осуществляется в порядке пункта 10.2. При отсутствии согласованного Заказа или достаточной предоплаты услуги после акции не запускаются и не продолжаются автоматически. Пополнение Баланса, остаток средств и прежнее участие в акции не считаются согласием на новый пакет, продление услуг или увеличение бюджета. Ежемесячный отчет подтверждает фактическое оказание услуг и расходование предоплаты; само по себе его формирование не устанавливает постоплату и не создает обязанности повторно оплачивать учтенные услуги.

5.14. При досрочном прекращении участия в акции или Договора после фактического начала оказания включенных в акцию услуг единая фиксированная цена стартового пакета сохраняется в размере 1 000 (одной тысячи) рублей независимо от даты прекращения и от того, по чьей инициативе

— Партнера или Оператора — оно произошло. Пропорциональный пересчет цены по числу дней или месяцев участия не производится. Указанная сумма является ценой услуг в рамках акции, а не штрафом или отдельной платой за отказ от Договора. До фактического начала оказания услуг сумма не начисляется. Настоящий пункт не исключает обязательные по закону основания уменьшения платы, возврата средств и возмещения убытков, в том числе при неоказании или ненадлежащем оказании услуг Оператором, и применяется с учетом пункта 9.8. Неиспользованная предоплата за иные услуги возвращается по пункту 5.8.

6 Отчетность и приемка услуг

6.1. Для обычных услуг, оказываемых начиная с 1 марта 2027 года, отчетным периодом является календарный месяц. Не позднее 5-го числа следующего месяца Оператор формирует и размещает в авторизованной зоне ЛК отчет за истекший месяц и базовый комплект расчетных документов: детализацию услуг и учитываемых результатов, расчет их стоимости, сведения о списаниях, корректировках и остатке Баланса, а также проект акта об оказанных услугах либо УПД в зависимости от применяемой формы документооборота. Документы, уже оформленные в силу требований закона, включаются в комплект в оформленном виде. Одновременно Оператор направляет на подтвержденную электронную почту Партнера уведомление о доступности комплекта. Первый отчет по этому порядку составляется за март 2027 года и предоставляется не позднее 5 апреля 2027 года. Отчетность по стартовой акции регулируется пунктом 6.6.

6.2. Партнер в течение трех рабочих дней рассматривает отчет и базовый комплект документов и направляет подтверждение либо мотивированные возражения через ЛК или на beepartners@beeline.ru. Срок исчисляется со следующего рабочего дня после более позднего из событий: предоставления доступа ко всему комплекту в ЛК или доставки уведомления о его доступности на подтвержденную электронную почту Партнера. Возражения должны позволять определить спорные услуги, операции или суммы и причины несогласия; имеющиеся подтверждающие сведения прилагаются. При недоступности ЛК полный комплект предоставляется по электронной почте в порядке пункта 10.3, и срок исчисляется со следующего рабочего дня после его доставки. Направление неполного или недоступного для ознакомления комплекта не запускает срок проверки.

6.3. Если в течение срока, установленного пунктом 6.2, Партнер не направил мотивированные возражения, отчет считается согласованным, а отраженные в нем услуги — принятыми в указанном объеме и по указанной стоимости без замечаний. При явном подтверждении Партнером приемка наступает в момент такого подтверждения. При документально подтвержденной недоступности отчета или необходимых данных течение срока проверки приостанавливается на период такой недоступности. Автоматическая приемка применяется только к отчетам об обычных услугах с 1 марта 2027 года; она не заменяет согласование нового Заказа, увеличение бюджета, утверждение рекламных материалов или подписание Партнером электронного первичного документа.

6.4. При своевременных мотивированных возражениях оспоренная часть отчета не считается принятой; бесспорная часть принимается по пунктам 6.2–6.3. Стороны проводят сверку и обмениваются подтверждающими данными. После разрешения расхождений Оператор отражает согласованные корректировки на Балансе, в суммах к оплате и в документах. Направление исправленного отчета само по себе не считается разрешением ранее заявленных возражений.

6.5. После явного подтверждения отчета или истечения срока для возражений Оператор не позднее двух рабочих дней размещает в ЛК окончательный комплект закрывающих документов по принятой части услуг и направляет уведомление на подтвержденную электронную почту Партнера. Комплект включает акт об оказанных услугах либо УПД, а также счет-фактуру, если его выставление требуется законом и он не включен в УПД. При недоступности ЛК документы предоставляются в порядке пункта 10.3. Оператор подписывает документы со своей стороны; если применимый порядок требует подписи Партнера, она проставляется отдельно уполномоченным лицом предусмотренным законом способом. Автоматическая приемка услуг не означает, что Партнер проставил электронную подпись. Первичные и налоговые документы составляются и выставляются в установленные законом сроки независимо от завершения договорной проверки; если они уже

оформлены, в окончательный комплект включаются ранее оформленные документы и необходимые исправления или корректировки без повторного отражения одной и той же операции.

6.6. В течение стартовой акции Оператор предоставляет сведения о фактически оказанных услугах и необходимые расчетные и первичные документы по электронной почте, а при доступности соответствующих функций — также в ЛК. Отчетным периодом для учета остается календарный месяц; начисления за все месяцы акции в совокупности не превышают ее единую фиксированную цену. После завершения акции или досрочного прекращения участия Оператор не позднее 5-го числа следующего месяца направляет сводный отчет и расчет фиксированного платежа с учетом пункта 5.14. Срок в три рабочих дня и автоматическая приемка по пунктам 6.2–6.3 к услугам стартовой акции не применяются независимо от даты направления документов; подтверждение и возражения направляются по электронной почте либо через ЛК, а разногласия разрешаются путем сверки и в общем порядке. Отсутствие ответа само по себе не означает приемку услуг акции. Составление первичных и налоговых документов в установленные законом сроки и срок оплаты по пункту 5.11 не откладываются только из-за отсутствия ответа Партнера.

7 Материалы, товарные знаки и ответственность партнера

7.1. Для целей Договора Материалы — предоставленные Партнером наименования, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, незарегистрированные обозначения и логотипы, фотографии, изображения, тексты и иные объекты, загружаемые в ЛК или передаваемые Оператору для оказания услуг, а также подготовленные с помощью Оператора и подтвержденные Партнером материалы для его офферов. Само по себе отсутствие регистрации логотипа как товарного знака не означает отсутствия авторских или иных прав на него. Утверждение подготовленного с помощью Оператора изображения не означает автоматического возникновения исключительного права Партнера на это изображение.

7.2. Принимая Оферту, Партнер соглашается с условиями настоящего раздела. При загрузке каждого Материала или его новой версии уполномоченный представитель Партнера в авторизованной зоне ЛК указывает его правовой статус и правообладателя и подтверждает наличие прав и согласие на предусмотренное Договором размещение. Материалы, подготовленные с помощью Оператора, утверждаются в порядке пунктов 4.6–4.8 с учетом сведений о правах на использованные элементы. Файл, сведения о правах, подтверждение представителя, дата и версия сохраняются в электронном журнале в порядке пунктов 3.5–3.8. Подтверждение привязывается к конкретному Материалу. Загрузка или утверждение файла сами по себе не создают отсутствующих прав.

7.3. Партнер заверяет Оператора в порядке статьи 431.2 ГК РФ, что в отношении переданных им Материалов и элементов, права или разрешения на которые предоставляет Партнер, на дату подтверждения он обладает необходимыми правами и полномочиями, сведения о правообладателе и правовом статусе достоверны, а согласованное использование не нарушает исключительные, авторские и иные права третьих лиц, права на изображение граждан и обязательные требования закона. Партнер подтверждает получение необходимых разрешений от авторов, правообладателей и иных лиц. В отношении всех утвержденных офферов Партнер подтверждает достоверность сведений о своих товарах, услугах и условиях предложения, правомерность предоставленных им исходных данных и возможность исполнения обещаний Клиентам. Для элементов, подготовленных или предоставленных Оператором, применяется распределение обязанностей по пункту 4.8. Оператор полагается на заверения Партнера при заключении и исполнении Договора; они имеют для него существенное значение.

7.4. Если Партнер является правообладателем зарегистрированного товарного знака, в ЛК указываются изображение знака, правообладатель, номер и дата регистрации, территория и срок действия охраны, относящиеся к размещению товары или услуги, а также ограничения использования. До начала размещения Партнер направляет на beepartners@beeline.ru подписанное правообладателем письмо по форме Приложения № 1, свидетельство или сведения соответствующего реестра и документы о полномочиях подписанта. Партнер подтверждает, что права действуют и позволяют согласованное размещение.

7.5. Если зарегистрированный товарный знак принадлежит третьему лицу, Партнер до размещения направляет на beepartners@beeline.ru письмо по форме Приложения № 1, подписанное правообладателем и Партнером, и документы, подтверждающие полномочия подписантов, отношения Партнера с правообладателем и разрешение на согласованное использование Оператором. В зависимости от основания дополнительно предоставляются лицензионный договор, согласие на сублицензию или иные необходимые документы. Право продавать товары или самостоятельно использовать знак не считается автоматически правом разрешать его использование Оператору. Для иных Материалов третьих лиц подтверждающие документы и необходимые согласия направляются на тот же адрес. Акцепт Партнера не заменяет волеизъявление правообладателя.

7.6. Если изображение или логотип не зарегистрированы в качестве товарного знака, Партнер указывает этот статус, подтверждает законное основание их использования и передачи Оператору, наличие необходимых авторских и иных прав и отсутствие нарушения прав третьих лиц при согласованном размещении. Партнер заверяет, что обозначение не является принадлежащим третьему лицу охраняемым в Российской Федерации знаком, используемым без необходимого разрешения, и не нарушает права на сходные обозначения. При наличии заявки на регистрацию указываются ее сведения; заявка сама по себе не приравнивается к зарегистрированному исключительному праву.

7.7. В пределах имеющихся у него прав и подтвержденных полномочий Партнер разрешает Оператору воспроизводить, размещать, публично показывать и доводить Материалы до всеобщего сведения на Платформе, в ее веб-интерфейсах и мобильных приложениях, а также в иных согласованных в Заказе рекламных и информационных каналах исключительно для информирования о Партнере, его товарах и услугах, факте сотрудничества и продвижения согласованных офферов. Размещение осуществляется в течение согласованных сроков, на согласованной территории, с учетом технической доступности интернет-публикаций из других стран. Допускаются техническое изменение размера и формата без искажения содержания и привлечение исполнителей в необходимых для этих целей пределах, если соответствующие полномочия подтверждены. Нанесение знака на собственные товары Оператора и использование для посторонних целей не допускаются.

7.8. Согласие Партнера на предусмотренное настоящим разделом размещение составляет часть Договора и фиксируется в ЛК. Для зарегистрированного товарного знака дополнительно обязательно письмо по Приложению № 1; для незарегистрированного логотипа отдельное письмо самого Партнера не требуется, если Оператор не запросил подтверждающие документы. Запрошенные документы направляются на beepartners@beeline.ru. Размещение осуществляется в коммерческих интересах Партнера в рамках оказания ему услуг; отдельная плата Партнеру за это согласие не начисляется. Если выбранный способ использования требует лицензионного или иного договора, согласования его существенных условий либо государственной регистрации предоставления права использования, соответствующие документы и регистрация обеспечиваются до начала использования. Письмо, акцепт Оферты и загрузка файла не заменяют обязательных формальностей, в том числе предусмотренных статьями 1232 и 1490 ГК РФ.

7.9. Партнер обеспечивает сохранение необходимых прав и разрешений в течение согласованного использования, сообщает Оператору на beepartners@beeline.ru и через ЛК об их прекращении, ограничении, оспаривании или отзыве согласия правообладателя незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после того, как ему стало об этом известно. По запросу Оператора Партнер направляет подтверждающие документы на этот адрес в течение трех рабочих дней. Оператор вправе не размещать Материал или незамедлительно приостановить его использование до устранения сомнений или урегулирования претензии. Модерация, публикация и отсутствие запроса документов не означают подтверждения Оператором прав Партнера и не освобождают Партнера от его заверений и обязательств.

7.10. При предъявлении Оператору требований, претензий или исков, связанных с правами на предоставленные Партнером Материалы и их использованием в согласованных пределах, Партнер за свой счет участвует в урегулировании, предоставляет документы и пояснения, содействует защите

Оператора и при необходимости вступает в судебное дело в допускаемом законом порядке. Партнер не вправе без согласия Оператора признавать от его имени требования или принимать обязательства за него. Оператор сохраняет право самостоятельно защищать свои интересы и оперативно прекращать спорное размещение.

7.11. При недостоверности заверений либо нарушении обязательств Партнера по настоящему разделу Партнер возмещает Оператору причиненные этим документально подтвержденные убытки в соответствии со статьями 15, 393 и 431.2 ГК РФ, включая суммы компенсаций и возмещения правообладателям, расходы на юридическую помощь, судебные расходы и разумные расходы на прекращение или замену спорных размещений. Ответственность за недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности не зависит от того, было ли Партнеру известно об их недостоверности, в пределах, предусмотренных законом.

7.12. Независимо от пункта 7.11 Стороны в порядке статьи 406.1 ГК РФ согласовали возмещение Партнером имущественных потерь Оператора при предъявлении третьими лицами или уполномоченными органами требований в связи с принадлежностью прав на Материалы Партнера, достаточностью разрешений или использованием этих Материалов Оператором в согласованных пределах, когда такие потери не связаны с нарушением обязательства Партнером. Возмещение не требует установления вины Партнера. Размер определяется как сумма документально подтвержденных выплат, подлежащих осуществлению по вступившим в силу судебным актам либо согласованным с Партнером соглашениям об урегулировании, и фактически понесенных разумных расходов на правовую защиту, исполнение требований и удаление или замену Материалов. Административные штрафы учитываются только в случаях, в которых их возмещение допускается законом. Условие не распространяется на потери, вызванные использованием Оператором за пределами согласованного разрешения, и применяется с учетом обязательных ограничений закона, в том числе в отношении недобросовестных действий Оператора.

7.13. Оператор уведомляет Партнера о требовании в течение пяти рабочих дней после его получения, направляет доступные подтверждающие документы и предоставляет возможность участвовать в урегулировании. Партнер в течение пяти рабочих дней сообщает позицию и меры защиты; это не препятствует срочным действиям Оператора. Возмещение по пунктам 7.11 и 7.12 производится в течение десяти рабочих дней после получения обоснованного требования Оператора с документами, подтверждающими основание и размер. Одна и та же сумма повторно по разным основаниям не взыскивается.

7.14. Обязанности Партнера по настоящему разделу применяются к собственным и чужим зарегистрированным знакам, незарегистрированным логотипам, изображениям и иным переданным Материалам. Размер возмещения по пунктам 7.11 и 7.12 не ограничивается льготной ценой в 1 000 рублей, остатком Баланса или стоимостью услуг Оператора. Изменение этого правила возможно только при прямом письменном согласовании Сторонами. Настоящий раздел распределяет риски и расходы между Сторонами и не ограничивает права третьих лиц или полномочия государственных органов.

7.15. После прекращения соответствующего размещения или Договора Оператор прекращает новое использование Материалов и удаляет активные размещения в течение пяти рабочих дней, если обязательные требования или обстоятельства нарушения требуют более быстрого удаления. Завершение ранее согласованных мероприятий допускается только при сохранении необходимых прав и отдельном согласовании. Согласованные версии и подтверждения могут храниться во внутреннем архиве для подтверждения исполнения и защиты прав. Обязанности по урегулированию требований и возмещению по ранее использованным Материалам сохраняются после прекращения Договора.

8 Общие обязанности конфиденциальность и данные

8.1. Партнер своевременно предоставляет корректные сведения и Материалы, исполняет офферы, рассматривает связанные со своими товарами и услугами обращения Клиентов и обеспечивает необходимые разрешения и согласования. Оператор оказывает согласованные услуги и обеспечивает доступ к относящимся к ним сведениям и документам.

8.2. Оператор как платформа обеспечивает исполнение обязанностей по маркировке интернет-рекламы, распространяемой им или по его поручению в рамках согласованных Заказов: нанесение пометки «реклама» и указание рекламодателя либо страницы со сведениями о нем, получение через оператора рекламных данных (ОРД) идентификатора рекламы (erid), его размещение предусмотренным способом, а также передачу и корректировку подлежащих предоставлению сведений через ОРД в ЕРИР в установленные законом сроки. Оператор организует необходимый учет размещений и исполнение этих обязанностей привлеченными им исполнителями. Этот порядок действует по всем Заказам, включая стартовую акцию, и не требует отдельного согласования в каждом Заказе.

8.2.1. Партнер до запуска рекламы предоставляет Оператору достоверные и полные сведения о рекламодателе, объекте рекламирования, Материалах, правах и иных обстоятельствах, необходимых для маркировки и отчетности, а также документы и данные, запрошенные Оператором. Если Партнер действует в интересах иного рекламодателя, он раскрывает соответствующие сведения и подтверждает полномочия. Изменения и ошибки Партнер сообщает без промедления в срок, позволяющий соблюсти обязательные сроки передачи и корректировки данных. Конкретные технические сроки предоставления данных доводятся до Партнера через ЛК или электронную почту.

8.2.2. Оператор проверяет комплектность предоставленных сведений и вправе не запускать или приостановить размещение до получения недостающих данных и надлежащей маркировки. Партнер не вправе удалять или изменять нанесенную маркировку и erid либо распространять подготовленные Материалы за пределами согласованных каналов без согласования с Оператором. Если согласованные размещения осуществляются на подконтрольных Партнеру ресурсах, Партнер предоставляет необходимые сведения о фактическом размещении и статистике для отчетности Оператора.

8.2.3. Оператор отвечает перед Партнером за надлежащее исполнение принятых им обязанностей по маркировке и отчетности. Партнер отвечает за достоверность и своевременность предоставленных им сведений и соблюдение согласованного порядка использования Материалов. Распределение обязанностей по Договору не отменяет обязанностей и ответственности каждого лица перед государственными органами, установленных законом. Участие в акции, фиксированная цена и отсрочка стартового платежа не освобождают Стороны от обязательных требований к рекламе.

8.3. Обмен персональными данными осуществляется только при наличии законных оснований и в необходимом объеме. До начала передачи Стороны определяют состав данных, цели и свои роли; при необходимости поручения на обработку согласовывают обязательные условия такого поручения. Стороны обеспечивают защиту данных и получение согласий, когда они требуются законом.

8.4. Стороны сохраняют конфиденциальность непубличных коммерческих условий, отчетов и полученной друг от друга защищаемой информации в течение Договора и трех лет после его прекращения. Обязанность не распространяется на общедоступные сведения и обязательное раскрытие по закону.

9 Ответственность приостановление и прекращение сотрудничества

9.1. Стороны отвечают за нарушение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и согласованными условиями Заказов. Наличие аванса или записей в ЛК не освобождает Оператора от подтверждения оснований начисления и расходования средств. Специальные заверения Партнера, обязанности по урегулированию требований и возмещению убытков и имущественных потерь в связи с Материалами установлены разделом 7.

9.2. Оператор вправе приостановить размещение оффера или оказание затронутых услуг при нарушении закона, прав третьих лиц, условий Договора, недостоверности сведений, угрозе безопасности, а также при наличии обоснованных признаков таких обстоятельств или недобросовестных действий Партнера. Скрытие оффера, запрос пояснений и рассмотрение ответа осуществляются по пунктам 4.9–4.11. Бесспорные расчеты по другим услугам продолжаются, если препятствия к этому отсутствуют.

9.3. Приостановление и прекращение не влекут безусловного списания всей предоплаты. Оплате подлежат согласованные фактически оказанные услуги и иные суммы, подлежащие оплате в силу обязательных требований закона или отдельного соглашения Сторон.

9.4. Договор действует с момента акцепта до прекращения в установленном порядке. Прекращение отдельного оффера или Заказа само по себе не прекращает остальные согласованные офферы, Заказы и Договор, если Стороны не указали иное.

9.5. Оператор вправе в любое время после принятия Партнером Оферты отказаться от дальнейшего сотрудничества с Партнером, от исполнения Договора полностью или в части, включая отдельные Заказы и офферы, в одностороннем внесудебном порядке, по своему усмотрению и без объяснения причин. Уведомление направляется через ЛК и на подтвержденный адрес электронной почты Партнера. Отказ действует с указанной в уведомлении даты, но не ранее его доставки и при соблюдении обязательных требований закона.

9.6. Партнер вправе отказаться от Договора или отдельного Заказа в порядке и с последствиями, предусмотренными применимым законодательством, направив уведомление через ЛК и на адрес Оператора beepartners@beeline.ru.

9.7. После прекращения Стороны завершают сверку, учитывают подтвержденные корректировки, производят расчеты за фактически оказанные услуги, в том числе в порядке пункта 5.14, и возвращают неиспользованную предоплату в порядке пункта 5.8. Прекращение не отменяет уже возникшие обязательства перед Клиентами, обязанности по конфиденциальности, защите данных, законному хранению документов, а также предусмотренные разделом 7 обязанности по ранее переданным и использованным Материалам.

9.8. Право Оператора на отказ без объяснения причин не исключает его обязанностей по возврату неиспользованной предоплаты и возмещению убытков в случаях и объеме, в которых такие обязанности установлены обязательными требованиями закона, в том числе для отказа исполнителя от договора возмездного оказания услуг.

10 Изменения уведомления и споры

10.1. Партнер согласовывает новые Заказы, состав пакетов и увеличение бюджета в ЛК. Клиентские условия и механика выгоды изменяются подтвержденной версией карточки оффера; такая карточка сама по себе не меняет цену услуг Оператора. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять Оферту, общие правила и тарифы в порядке пункта 10.2. Изменения по соглашению Сторон могут также оформляться допустимым способом подписания с фиксацией соответствующей версии.

10.2. Стороны заключают Договор в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. В пределах, допускаемых статьей 310 ГК РФ, Оператор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять Оферту и ее приложения, правила использования Платформы, состав доступных услуг, стандартные тарифы и формулы расчета, порядок обслуживания, требования к офферам и Материалам. Подписания дополнительного соглашения или отдельного повторного акцепта для вступления таких изменений в силу не требуется при соблюдении пунктов 10.2.1–10.2.5. Оператор осуществляет это право добросовестно и разумно.

10.2.1. Оператор размещает новую редакцию и уведомление в ЛК и направляет уведомление на подтвержденную электронную почту Партнера. Уведомление содержит описание изменений, доступ к полному тексту новой редакции, ее номер или дату, дату вступления в силу и информацию о праве прекратить дальнейшее сотрудничество. Новые условия вступают в силу в указанную дату, но не ранее истечения десяти календарных дней после доставки уведомления Партнеру. При использовании обоих каналов срок исчисляется с более поздней подтвержденной даты доставки; при недоступности ЛК применяется резервный порядок пункта 10.3. Доставка, в том числе случаи, когда сообщение считается доставленным, определяется с учетом статьи 165.1 ГК РФ.

10.2.2. После истечения срока уведомления новая редакция применяется к дальнейшим отношениям Сторон, включая будущие услуги по действующим длящимся Заказам в допустимых настоящим пунктом пределах, без отдельного подтверждения Партнера. Изменение стандартных тарифов действует только для услуг, оказываемых после вступления изменений в силу. Расходование средств

продолжается исключительно в пределах ранее согласованного состава услуг и бюджета; увеличение бюджета, покупка нового пакета или продление срока Заказа требуют подтверждения Партнера. Оператор не вправе ссылаться на изменение Оферты как на разрешение заказать дополнительные услуги от имени Партнера.

10.2.3. Изменения не имеют обратной силы, не увеличивают стоимость уже оказанных услуг, не позволяют пересчитать по обычным тарифам услуги принятой стартовой акции и не уменьшают ранее возникшие требования о возврате средств. Согласованная фиксированная цена уже принятого пакета и отдельно подписанные индивидуальные условия изменяются только по соглашению Сторон, если в самом индивидуальном соглашении прямо не предусмотрен иной допустимый порядок. Обязательные изменения закона применяются в установленные законом сроки.

10.2.4. При несогласии Партнер вправе до даты вступления изменений в силу направить через ЛК или на beepartners@beeline.ru уведомление о прекращении дальнейшего оказания услуг и отказе от Договора или затронутых Заказов. По умолчанию такое прекращение действует с даты вступления изменений в силу, если в уведомлении не указана более ранняя допустимая дата. До прекращения применяются прежние условия; расчеты за фактически оказанные услуги и возврат неиспользованной предоплаты производятся по Договору. Сам отказ от новых условий не влечет штрафа. Если уведомление об отказе не направлено, изменения вступают в силу в силу согласованного настоящим Договором права Оператора на одностороннее изменение.

10.2.5. Оператор сохраняет прежнюю и новую редакции, содержание уведомления, сведения о направлении и доставке, дату вступления изменений в силу и отражает их в электронном журнале и ЛК. Партнеру предоставляется доступ к применявшимся к нему версиям. Условия конкретной новой покупки или пакета предъявляются Партнеру в применимой редакции до подтверждения Заказа.

10.3. Единый адрес Оператора для писем, документов и юридически значимых сообщений по Договору — beepartners@beeline.ru. На него Партнер направляет подтверждения прав и полномочий, письма по Приложению № 1, пояснения по скрытым офферам, уведомления, претензии, возражения по расчетам, заявления о возврате средств или прекращении Договора и иные обращения. Партнер направляет сообщения с подтвержденного адреса уполномоченного представителя, указанного в ЛК либо установленного по пункту 3.10; Оператор использует подтвержденный адрес Партнера. До 1 марта 2027 года действует переходный порядок пунктов 3.9–3.12. В дальнейшем, если Договор предусматривает направление через ЛК и по электронной почте, используются оба канала; при недоступности ЛК достаточно электронной почты или согласованного ЭДО. Недоступность необходимой функции ЛК позволяет использовать порядок согласования по пункту 3.10 до восстановления этой функции, без автоматического продления акции или льготной цены. Доставка подтверждается техническими сведениями с учетом закона. Порядок уведомления об одностороннем изменении условий установлен пунктом 10.2; в переходный период уведомление с полным текстом новой редакции направляется по электронной почте, и десятидневный срок исчисляется с его доставки. В иных случаях использование почты само по себе не заменяет согласование Заказов и увеличение бюджета по разделу 3. Порядок подписания и проверки писем о правах установлен Приложением № 1.

10.4. К Договору применяется законодательство Российской Федерации. Споры сначала рассматриваются в претензионном порядке; срок ответа — десять рабочих дней с получения претензии. При отсутствии соглашения спор передается в компетентный суд в соответствии с применимыми правилами подсудности.

11 Сведения об операторе

Полное наименование: [заполняется].

Идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер: [заполняется].

Адрес: [заполняется]. Электронная почта для взаимодействия по Договору: beepartners@beeline.ru.

Платежные реквизиты: [заполняется].

Сайт Платформы: Beeline.

Приложение № 1 к Оферте партнерской платформы Beeline

Порядок направления подтверждений прав и форма письма по зарегистрированному товарному знаку

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Оферты. Письмо заполняется отдельно по каждому знаку либо по перечню знаков с указанием всех обязательных сведений и изображений.

1. Порядок подготовки и отправки

1.1. До начала размещения зарегистрированного товарного знака Партнер направляет письмо и приложения на beepartners@beeline.ru. Тема сообщения: «Товарный знак — [наименование Партнера] — ИНН [номер] — [номер регистрации знака]». В сообщении указываются идентификатор ЛК (при наличии), номер Заказа или оффера, присвоенный в ЛК либо в переписке, имя и контакты ответственного представителя.

1.2. Если правообладатель и Партнер совпадают, письмо подписывает уполномоченное лицо Партнера в качестве правообладателя; повторная подпись в блоке Партнера не требуется. Если знак принадлежит третьему лицу, письмо подписывают правообладатель и Партнер. Подписание за правообладателя представителем допускается только при наличии подтвержденных полномочий.

1.3. Допускается читаемый PDF-скан письма с собственноручными подписями и приложениями либо электронный документ с проверяемой усиленной квалифицированной электронной подписью; документ может быть подписан через согласованный ЭДО с уведомлением на указанный адрес. Скан направляется с подтвержденного адреса Партнера, оригинал сохраняется подписантом и предоставляется по запросу Оператора. Оператор вправе проверить подписи и полномочия, запросить оригинал, подтверждение от правообладателя или подписание через ЭДО. Обычный текст электронного сообщения без подписанного письма не заменяет подтверждение прав.

1.4. Заказ услуг (Заказ) — согласованный Сторонами в ЛК электронный документ, определяющий выбранные услуги Оператора, связанные офферы, условия оказания, стоимость и порядок учета расходов. Партнер вправе сформировать в ЛК пакет из одной или нескольких услуг с выбранными параметрами; согласованный пакет оформляется Заказом. Одновременно могут действовать несколько Заказов.

1.5. Получение письма не означает автоматического согласования размещения или подтверждения прав. Оператор связывает письмо с соответствующим Материалом и Партнером в ЛК; до получения необходимых документов, проверки их достаточности и выполнения обязательных формальностей размещение может быть приостановлено. Запрошенные дополнения и уведомления об изменении прав направляются на beepartners@beeline.ru.

2. Форма письма

[На фирменном бланке правообладателя при наличии]

Кому: [полное наименование Оператора партнерской платформы Beeline, ОГРН, ИНН — согласно разделу 11 Оферты]

Адрес электронной почты: beepartners@beeline.ru

От: [полное наименование / ФИО правообладателя, ОГРН / ОГРНИП, ИНН, адрес]

Исх. № [___] от [дата]

Письмо-согласие на использование зарегистрированного товарного знака и подтверждение полномочий

Настоящим [полное наименование / ФИО правообладателя], в лице [должность, ФИО], действующего на основании [устав / доверенность с реквизитами / иное основание], далее — Правообладатель, подтверждает следующее.

1. Правообладатель обладает исключительным правом на товарный знак / знак обслуживания: [наименование или описание]. Номер регистрации: [___]; дата регистрации: [___]; реестр / страна регистрации: [___]; территория охраны: [___]; срок действия: [___]; относящиеся к размещению классы МКТУ и товары / услуги: [___]. Ограничения или обременения, влияющие на разрешенное использование: [нет / описание].

Изображение товарного знака: [вставить изображение; прилагаемый файл и его версия: ___].

2. Партнер по Оферте: [полное наименование, ОГРН / ОГРНИП, ИНН, адрес]. Идентификатор ЛК (при наличии): [___]. Заказ / оффер: [___]. Выбрать применимый вариант: Партнер является Правообладателем / Партнер использует знак на основании [договор, дата, номер, объем прав и разрешений]. Подтверждающие документы прилагаются.

3. Правообладатель уведомлен о сотрудничестве Партнера с [наименование Оператора] по Оферте партнерской платформы Beeline, понимает его коммерческую цель — продвижение товаров и услуг Партнера — и согласен с размещением указанного знака Оператором в описанных ниже пределах.

4. Правообладатель разрешает Оператору воспроизводить и размещать указанное изображение знака, публично показывать и доводить его до всеобщего сведения в рекламных и информационных материалах для указания Партнера, его товаров и услуг, факта сотрудничества и продвижения согласованных офферов. Перечень площадок и каналов: [сайт Платформы, приложение, иные конкретные каналы]. Территория: [___], с учетом технической доступности интернет-публикаций из других стран. Срок разрешенного использования: с [дата] по [дата], в пределах срока охраны и необходимых полномочий.

5. Допустимые технические изменения: изменение размера и формата без искажения знака; иные допустимые изменения: [___]. Правила оформления / брендбук: [реквизиты приложения]. Возможность привлечения Оператором исполнителей для размещения в этих же пределах: [разрешено / ограничения]. Использование знака на собственных товарах Оператора или для посторонних целей настоящим письмом не разрешается.

6. Правообладатель подтверждает достоверность сведений, наличие прав и полномочий на выдачу настоящего согласия и отсутствие противоречия такого согласия известным ему ограничениям и обязательствам. За размещение в указанных пределах отдельная плата Правообладателю по настоящему письму не начисляется. Правообладатель не будет предъявлять Оператору требования только по мотиву отсутствия согласия на использование, прямо разрешенное настоящим письмом.

7. При предъявлении третьими лицами требований, связанных с принадлежностью прав или достаточностью настоящего разрешения, Правообладатель обязуется предоставить подтверждающие документы и содействовать урегулированию. При недостоверности данных им заверений или нарушении обязательств по настоящему письму Правообладатель обязуется возместить Оператору вызванные этим документально подтвержденные убытки, в том числе обоснованные выплаты по требованиям правообладателей и разумные расходы на правовую защиту, в порядке, предусмотренном законом.

8. О прекращении, ограничении или оспаривании прав, отзыве или изменении разрешений Правообладатель сообщает Оператору на beepartners@beeline.ru и Партнеру незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после того, как ему стало об этом известно. Контакт Правообладателя для проверки письма: [ФИО, должность, корпоративная электронная почта, телефон].

9. Если выбранный способ использования требует лицензионного договора, иных документов или государственной регистрации предоставления права использования, необходимые действия выполняются до начала использования. Настоящее письмо само по себе не заменяет такие документы и регистрацию.

Приложения: 1) изображение знака; 2) свидетельство / сведения реестра; 3) документы о полномочиях подписанта; 4) документы об отношениях с Партнером, лицензии и необходимые разрешения, если применимо; 5) брендбук / ограничения использования; 6) иные подтверждения: [___].

Правообладатель: [полное наименование / ФИО]

Подписант: [должность, ФИО]; основание полномочий: [___].

Подпись: _____ / _____ Дата: _____ М.П. (при наличии)

Подтверждение Партнера — заполняется, если Партнер и Правообладатель являются разными лицами

Партнер подтверждает сведения о своих отношениях с Правообладателем, полномочия передать Материалы и необходимые разрешения Оператору. Письмо не освобождает Партнера от заверений, обязанностей по урегулированию требований и возмещению, установленных разделом 7 Оферты. Партнер отвечает за достоверность предоставленных им сведений и соблюдение согласованных ограничений.

Партнер: [полное наименование, ОГРН / ОГРНИП, ИНН].

Подписант: [должность, ФИО]; основание полномочий: [___].

Подпись: _____ / _____ Дата: _____ М.П. (при наличии)